

통 보

제 목 휴무일 지정·운영 보고 미 실시

관 련 부 서 안전정책처

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 「근로기준법」에서 정하는 근로조건을 준수하고자 공사 임직원의 일상취업(근무일, 휴게시간, 근무시간, 휴일 등)에 관한 사항을 「취업규칙」(22200)으로 정하고 있다. 또한, 「해외사업규정」(27500)에서 정하는 해외사업을 원활하게 추진하기 위해 해외에 주재소(이하 “해외사무소”라 한다)를 설치하였으며(북미사무소 및 유럽사무소¹⁾), 해외사무소 운영에 필요한 사항을 「해외사무소 운영에 관한 지침」(1310, 이하 “해외사무소 지침”이라 한다)으로 정하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사 「취업규칙」 제19조(휴일)제1항에 따라 공사의 휴일은 일요일, 관공서의 공휴일에 관한 규정에서 정한 휴일, 근로자의 날(5월1일) 및 기타 정부가 휴일로 지정한 날로 정하고 있다.

국내에 위치한 사업장(본사, 부설기관 및 지역 사업장)과는 달리 해외사무소의 경우 해외에 소재하고 있고 국내와 현지(해외)와의 휴일 적용이 다른 점을 감안, 해외사무소 지침 제12조(근무시간 및 공휴일)에서는 주재국의 한국공관의 예에 따라 공사 해외사무소 소장이 해외사무소 공휴일을 정하는 것으로 되어 있다.

1) (북미사무소) 미국 로스앤젤레스(LA) 소재, (유럽사무소) 독일 프랑크푸르트 소재

이를 종합하였을 때, 해외사무소에서는 주재국 내 한국공관(북미사무소의 경우 '주로스앤젤레스 대한민국 총영사관', 유럽사무소의 경우 '주프랑크푸르트 대한민국 총영사관')에서 정하는 공휴일을 따라야 하며, 국내 사업소(본사)와 해외사무소 간 물리적 거리, 시차(한국-북미사무소 16시간, 한국-유럽사무소 7시간) 등을 감안하였을 때 현지 한국공관에서 정하는 공휴일 적용을 준수하여 공휴일 운영기준을 수립하고 총괄부서(안전정책처)에 보고함으로써 원활한 공사 업무 수행에 차질이 없도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

주로스앤젤레스 대한민국 총영사관에서는 주말을 제외하고 매년 14일[미국 공휴일 10일(마틴 루터킹의 날, 추수감사절 등 세부 내용 '표 1' 참조) 및 한국 국경일 4일(3.1절, 광복절, 개천절, 한글날)] 가량의 휴무일을 시행하였다.

공사 북미사무소에서 감사대상 기간(2019.7.1.~2024.3.31.) 동안 현지 한국공관(주로스앤젤레스 대한민국 총영사관)에서 정하는 공휴일과 북미사무소에서 실시한 공휴일 내역을 확인한 결과, 주로스앤젤레스 대한민국 총영사관에서는 총 65일['19년 9일(7.1부터 12.31까지에 한함), '20년 12일, '21년 13일, '22년 13일, '23년 14일 및 '24년 4일(1.1부터 3.31까지에 한함), 상세 내역은 '첨부' 참조]을 휴무일로 지정하였고, 북미사무소 역시 이에 따라 실제 휴무일을 운영한 것으로 나타났다.

[표 1] 주로스앤젤레스 대한민국 총영사관 휴일 지정 현황(2023년 예시)

미국 공휴일										한국 국경일			
1.15	2.19	5.27	6.19	7.4	9.2	10.14	11.11	11.28	12.25	3.1	8.15	10.3	10.9
마틴 루터 킹의 날	대통령의 날	현충일	노예 해방일	독립 기념일	근로자의 날	콜럼버스의 날	재향군인의 날	추수 감사절	성탄절	3.1절	광복절	개천절	한글날

※ 자료출처: LA총영사관 홈페이지-근무시간 안내 재구성

그러나, 북미사무소에서는 상기 기간 중 2020년 크리스마스 전날(12.24) 임시휴무일 지정에 따른 내부보고[관련문서: 홍보실-2647(2020.12.22.)] 외에는 별도로 휴무일 지정·운영에 대한 보고를 하지 않은 것으로 나타났다. 이와 같이 국내에서와 달리 적용하는 공휴일 등에 대해 별도로 보고를 하지 않는 경우 국내 총괄부서에서는 북미사무소 주재원에 대한 명확한 근태파악이 되지 않는 등 내부통제에 있어 위험성을 내포하는 결과를 초래하게 된다.

[표 2] 북미사무소 휴일 지정 및 운영 보고 현황

구분	계	'19년 (7.1~12.31.)	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년 (1.1~3.31.)
LA총영사관 지정 휴무일 수[일]	65	9	12	13	13	14	4
휴무일 지정·운영 보고일 수[일]	1	0	1	0	0	0	0

※ 자료출처: LA총영사관 홈페이지-근무시간 안내, 게시판 등 재구성

북미사무소에서 운영한 휴무일 중 한국 국경일(3.1절, 광복절, 개천절 및 한글날)을 제외하고는 국내(한국)에서 운영하는 공휴일과 다른 점과 해외사무소 운영지침에서 정하는 사항(현지 한국공관의 예에 따라 해외사무소장이 휴무일을 정함)을 감안하였을 때, 현지 휴무일 지정에 대하여 내부결재를 득하고 시행해야 할 것으로 판단된다.

참 부. 북미사무소 휴무일 지정·운영 내역 1부.

관련부서 의견

감사 결과에 대한 이견 없음. 국내와의 휴일 체계 및 근로 환경이 다른 점을 감안한 근태관리 계획을 수립하고 시행하겠음.

조치할 사항

안전정책처장은 국내와는 휴일체계가 상이한 점 등을 감안하시어 현지에서의 공휴일에 대해 사전에 휴무 계획을 수립·시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[첨부]

북미사무소 휴무일 실시 내역

① 2019년(2019.7.1.~12.31.)_9일

No	일자	휴일 명	휴무일 종류	휴무일 보고여부	비고
1	2019.7.4.	독립기념일(Independence Day)	미국 공휴일	X	
2	2019.8.15.	광복절	한국 국경일	X	
3	2019.9.2.	노동절(Labor Day)	미국 공휴일	X	
4	2019.10.3.	개천절	한국 국경일	X	
5	2019.10.9.	한글날	한국 국경일	X	
6	2019.10.14.	콜럼버스의 날(Columbus Day)	미국 공휴일	X	
7	2019.11.11.	재향군인의 날(Veterans Day)	미국 공휴일	X	
8	2019.11.28.	추수감사절(Thanksgiving Day)	미국 공휴일	X	
9	2019.12.25.	성탄절(Christmas Day)	미국 공휴일	X	

② 2020년(2020.1.1.~12.31.)_12일

<특기사항> 2020.3.1.(일), 2020.8.15.(토) 및 2021.10.3.(토)는 주말과 겹침

No	일자	휴일 명	휴무일 종류	휴무일 보고여부	비고
1	2020.1.1.	신정(New Year's Day)	미국 공휴일	X	
2	2020.1.20.	마틴 루터킹의 날 (Martin Luther King Jr. Day)	미국 공휴일	X	
3	2020.2.17.	대통령의 날(President's Day)	미국 공휴일	X	
4	2020.5.25.	현충일(Memorial Day)	미국 공휴일	X	
5	2020.7.3.	독립기념일(Independence Day)	미국 공휴일	X	
6	2020.9.7.	노동절(Labor Day)	미국 공휴일	X	
7	2020.10.9.	한글날	한국 국경일	X	
8	2020.10.12.	콜럼버스의 날(Columbus Day)	미국 공휴일	X	
9	2020.11.11.	재향군인의 날(Veterans Day)	미국 공휴일	X	
10	2020.11.26.	추수감사절(Thanksgiving Day)	미국 공휴일	X	
11	2020.12.24. ~12.25.	성탄절(Christmas Day)	미국 공휴일	○	12.24일 추가 휴무지정 - 홍보실-2647(2020.12.22.)

③ 2021년(2021.1.1.~12.31.)_13일

<특기사항> 2021.8.15.(일), 2021.10.3.(일) 및 2021.10.9.(토)는 주말과 겹침

No	일자	휴일 명	휴무일 종류	휴무일 보고여부	비고
1	2021.1.1.	신정(New Year's Day)	미국 공휴일	X	
2	2021.1.18.	마틴 루터킹의 날 (Martin Luther King Jr. Day)	미국 공휴일	X	
3	2021.2.15.	대통령의 날(President's Day)	미국 공휴일	X	
4	2021.3.1.	삼일절	한국 국경일	X	
5	2021.5.31.	현충일(Memorial Day)	미국 공휴일	X	
6	2022.6.18.	노예해방일(Juneteenth Day)	미국 공휴일	X	2021년 최초 시행
7	2021.7.5.	독립기념일(Independence Day)	미국 공휴일	X	
8	2021.9.6.	노동절(Labor Day)	미국 공휴일	X	
9	2021.10.11.	콜럼버스의 날(Columbus Day)	미국 공휴일	X	
10	2021.11.11.	재향군인의 날(Veterans Day)	미국 공휴일	X	
11	2021.11.25.	추수감사절(Thanksgiving Day)	미국 공휴일	X	
12	2021.12.24.	성탄절(Christmas Day)	미국 공휴일	X	12.24(금) 임시 휴무지정 ※ 12.25(토) 주말과 겹침
13	2021.12.31.	2022년 신정(New Year's Day)	미국 공휴일	X	12.31(금) 임시 휴무지정 ※ 22.1.1.(토) 주말과 겹침

④ 2022년(2022.1.1.~12.31.)_13일

<특기사항> 2022.1.1.(토), 및 2022.10.9.(일)는 주말과 겹침

No	일자	휴일 명	휴무일 종류	휴무일 보고여부	비고
1	2022.1.17.	마틴 루터킹의 날 (Martin Luther King Jr. Day)	미국 공휴일	X	
2	2022.2.21.	대통령의 날(President's Day)	미국 공휴일	X	
3	2022.3.1.	삼일절	한국 국경일	X	
4	2022.5.30.	현충일(Memorial Day)	미국 공휴일	X	
5	2022.6.20.	노예해방일(Juneteenth Day)	미국 공휴일	X	
6	2022.7.4.	독립기념일(Independence Day)	미국 공휴일	X	
7	2022.8.15.	광복절	한국 국경일	X	
8	2022.9.5.	노동절(Labor Day)	미국 공휴일	X	
9	2022.10.3.	개천절	한국 국경일	X	
10	2022.10.10.	콜럼버스의 날(Columbus Day)	미국 공휴일	X	
11	2022.11.11.	재향군인의 날(Veterans Day)	미국 공휴일	X	
12	2022.11.24.	추수감사절(Thanksgiving Day)	미국 공휴일	X	
13	2022.12.26.	성탄절(Christmas Day)	미국 공휴일	X	12.26(월) 임시 휴무지정 ※ 12.25(일) 주말과 겹침

⑤ 2023년(2023.1.1.~12.31.)_14일

<특기사항> 2023.10.9.(한글날)는 콜럼버스의 날과 겹침

No	일자	휴일 명	휴무일 종류	휴무일 보고여부	비고
1	2023.1.2.	신정(New Year's Day)	미국 공휴일	X	1.2(월) 임시 휴무지정 ※ 1.1(일) 주말과 겹침
2	2023.1.16.	마틴 루터킹의 날 (Martin Luther King Jr. Day)	미국 공휴일	X	
3	2023.2.20.	대통령의 날(President's Day)	미국 공휴일	X	
4	2023.3.1.	삼일절	한국 국경일	X	
5	2023.5.29.	현충일(Memorial Day)	미국 공휴일	X	
6	2023.6.19.	노예해방일(Juneteenth Day)	미국 공휴일	X	
7	2023.7.4.	독립기념일(Independence Day)	미국 공휴일	X	
8	2023.8.15.	광복절	한국 국경일	X	
9	2023.9.4.	노동절(Labor Day)	미국 공휴일	X	
10	2023.10.3.	개천절	한국 국경일	X	
11	2023.10.9.	콜럼버스의 날(Columbus Day)	미국 공휴일	X	한글날(한국 국경일)과 겹침
12	2023.11.10.	재향군인의 날(Veterans Day)	미국 공휴일	X	11.10(금) 임시 휴무지정 ※ 11.11(토) 주말과 겹침
13	2023.11.23.	추수감사절(Thanksgiving Day)	미국 공휴일	X	
14	2023.12.25.	성탄절(Christmas Day)	미국 공휴일	X	

⑥ 2024년 (2024.1.1.~3.31.)_4일

No	일자	휴일 명	한국 휴일여부	휴일 지정 보고여부	비고
1	2024.1.1.	신정(New Year's Day)	미국 공휴일	X	
2	2024.1.15.	마틴 루터킹의 날 (Martin Luther King Jr. Day)	미국 공휴일	X	
3	2024.2.19.	대통령의 날(President's Day)	미국 공휴일	X	
4	2024.3.1.	삼일절	한국 국경일	X	